

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2925/2559

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายวิศิษฐ์ วงศ์วีรภาพ
นายประพฤทธิ์ วงศ์วีรภาพ

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 278

การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งยอม
เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 อันว่าด้วยการบังคับ
คดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดัง
กล่าวและจะต้องขายทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด การที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงสุดในการขายทอด
ตลาด จึงชอบแล้ว ส่วนการที่ผู้ซื้อทรัพย์สินกล่าวอ้างว่าจำเลยขอรับรองให้ผู้ซื้อทรัพย์สินช่วย
ประมูลซื้อทรัพย์สินและให้สัญญาว่าหากผู้ซื้อทรัพย์สินชนะการประมูล จำเลยจะโอนสิทธิ
การเข้าทรัพย์สินที่จำเลยมีต่อบุคคลภายนอกมาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์สิน แล้วจำเลยผิด
สัญญา หากเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ผู้ซื้อทรัพย์สินจะไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยเอง ไม่
เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดคดีนี้ และเจ้าพนักงานบังคับ
คดีเป็นผู้แทนของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 278 หาใช่
เป็นผู้แทนจำเลยไม่

คดีสืบเนื่องมาจาก จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 90726, 90727 ตำบลจระเข้บัว (คลองกุ่ม) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกขายทอดตลาด ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษา ผู้ซื้อทรัพย์ประมูลซื้อได้ในราคา 6,700,000 บาท

ผู้ซื้อทรัพย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทดังกล่าว

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ซื้อทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ซื้อทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาผู้ซื้อทรัพย์ว่า มีเหตุอันควรเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 90726, 90727 ตำบลจระเข้บัว (คลองกุ่ม) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยหรือไม่ เห็นว่า การขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งยอมเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 อันว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวและจะต้องขายทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ราคาสูงที่สุดในการขายทอดตลาด การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินโฉนดเลขที่ 90726, 90727 ตำบลจระเข้บัว (คลองกุ่ม) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ให้ราคาสูงที่สุดในการขายทอดตลาด จึงชอบแล้ว ส่วนการที่ผู้ซื้อทรัพย์กล่าวอ้างว่าจำเลยขอร้องให้ผู้ซื้อทรัพย์

ช่วยประมวลข้อเท็จจริงและให้สัญญาว่าหากผู้ซื้อทรัพย์สินชนะการประมูล จำเลยจะโอน สิทธิการเช่าทรัพย์สินที่จำเลยมีต่อบุคคลภายนอกมาเป็นของผู้ซื้อทรัพย์สิน แล้วจำเลยผิด สัญญา หากเป็นจริงก็เป็นเรื่อง que ผู้ซื้อทรัพย์สินจะไปว่ากล่าวเอาแก่จำเลยเอง ไม่ เกี่ยวข้องกับการประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดคดีนี้ และเจ้าพนักงานบังคับ คดีเป็นผู้แทนของโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 278 หาใช่เป็นผู้แทนจำเลยไม่ การที่จำเลยให้สัญญาแก่ผู้ ซื้อทรัพย์สินจึงไม่เกี่ยวข้องกับการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษามานั้น ชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของผู้ซื้อทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สรศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์-สวัสดิ์ สุรวุฒนันท์)

ศาลจังหวัดมีนบุรี - นายปรีชา พรหมเพชร

ศาลอุทธรณ์ - นายนนท์ ชัยปกรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1376/2544

ต้น

หมายเหตุ